

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1185/2536

นางถาวร บุญมาแย้ม

โจทก์

นางสาส์ เกิดโสภา

จำเลย

นางสาส์ เกิดโสภา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 121 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก นายแสวง บุญมาแย้ม ผู้ตาย และตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114,113 แผ่นที่ 3)

ชั้นอุทธรณ์จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์สั่งว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นมิได้บังคับให้จำเลยปฏิบัติ อย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลาการบังคับ ยกคำร้อง (อันดับ 103)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษามั่งบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีการบังคับที่จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีการบังคับที่
จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>